臺灣士林地方法院公告（稿）

發文日期：中華民國115年10月13日
發文字號：士院璿113司執慎字第106540號

主旨：公告以現場投標方法拍賣本院113年度司執字第106540號給付工程款強制執行事件，債務人葉俊宏即葉振成之繼承人、葉俊男即葉振成之繼承人、葉振祥、葉振昌所有如附表不動產第3次拍賣有關事項。

依據：強制執行法第81條。

公告事項：

一、不動產所在地、種類、權利範圍、實際狀況、占有使用情形、調查所得之海砂屋、輻射屋、地震受創、嚴重漏水、火災受損、建物內有非自然死亡或其他足以影響交易之特殊情事、拍賣最低價額、保證金金額、應買資格或條件及其他相關事項：均詳如附表。

二、保證金：應以現金或經金融主管機關核准之金融業者為發票人之即期支票、匯票或本票繳交本院出納室，並將收據併附於投標書；或以經金融主管機關核准之金融業者為發票人之即期支票、匯票或本票放進投標保證金封存袋內，將封口密封，不必向本院出納室繳納。投標書暨保證金封存袋，向本院服務處洽領，並應依投標書所記載之注意事項填載。如果得標，保證金抵充價款，未得標者，由投標人當場領回或由本院通知領回。

三、閱覽查封筆錄日期及處所：自公告之日起至拍賣期日前1日，每日辦公時間內在本院訴訟輔導中心。

四、投標日、時及場所：115年11月16日下午2時30分起，將投標書連同保證金封存袋，投入本院民事執行處投標室（地址：臺北市內湖區民權東路6段91號1樓）標匭內。

五、開標日、時及場所：115年11月16日下午3時整在本院民事執行處投標室（地址同投標場所）當眾開標。

六、鑑定照片僅供參考，投標人宜自行前往查看拍賣不動產現

況。

七、拍定人就旨揭不動產無物之瑕疵擔保請求權。

八、得標規定：以投標價額達到拍賣最低價額，且標價最高者為得標人。如投標人願出之最高價額相同者，以當場增加之金額最高者為得標人；無人增加價額者，以抽籤決定得標人。關於投標無效之情形，請參考投標書背面之記載。

九、交付價金之期限：除有優先承買權人須待優先承買權確定後，另行通知外，得標人應於得標後7日內繳足全部價金。逾期不繳，得將不動產再拍賣，再拍賣所得之價金，如果低於原拍賣之價金及費用時，原得標人應負賠償差額之責任。如由數人共同買受，其中一人逾期未繳足價金，即應再拍賣，原拍定人應連帶賠償再拍賣之差額。

十、其他公告事項

（一）不動產如合併拍賣時，應分別出價，並均應達到底價，以總價最高者為得標。

（二）拍賣之不動產，如有開徵工程受益費，應依工程受益費徵收條例第6條第3項規定辦理。

（三）依平均地權條例第60條之1、農地重劃條例第36條、農村社區土地重劃條例第28條規定，重劃分配之土地，重劃工程費用、差額地價未繳清前，不得移轉。但買受人承諾繳納者，不在此限。

（四）投標人應提出國民身分證或相類之身分證明文件，如委託他人代為投標，並應提出具有特別代理權之委任狀。

（五）投標人如係外國人或依臺灣地區與大陸地區人民關係條例第69條第1項所稱之大陸地區人民、法人、團體或其他機構，或其於第三地區投資之公司，應於投標時提出主管機關核准購買本件不動產之證明文件。

（六）拍定後，如依法准由有優先承買權人優先承買時，所繳保 證金無息退還。

（七）拍賣之建物含增建者，拍定後債權人、債務人、拍定人或其他關係人均不得以面積增減請求增減價金或聲請撤

銷拍定。又有無占用鄰地，應買人自行查明解決，本院不代為處理。

（八）依農業發展條例第33規定，私法人不得承受耕地。但符合第34條規定之農民團體、農業企業機構或農業試驗研究機構投標時，應提出經主管機關許可承受耕地之證明文件。

（九）拍賣之土地如係土壤、地下水污染控制場址者，主管機關將依土壤及地下水污染整治法第12條、第17條至第19條之規定限制開發或土地利用行為，如係土壤、地下水污染整治場址者，除得依前揭法規限制開發或土地利用行為外，另將依同法第21條禁止處分，相關場址資訊得至土壤及地下水污染整治網(網址：https://sgw.epa.gov.tw/public/)之「列管場址查詢」查閱。

（十）開標時投標人應在場；如不在場，經主持開標之法官或司法事務官點呼三次，而仍未到場者，其投標無效。

十一、本公告未盡事項，請參閱臺灣士林地方法院民事執行處不動產投標須知、投標書背面記載事項及一般公告事項。

十二、本件所定拍賣期日，如經台北市政府宣布各機關停止上班時即停止拍賣程序，並改期拍賣。

附表：

113年司執字106540號 財產所有人：葉俊宏即葉振成之繼承人，葉俊男即葉振成之繼承人、葉振祥、葉振昌、葉俊宏即葉振成之繼承人、葉俊男即葉振成之繼承人								
編號	土地坐落					面積	權利範圍	最低拍賣價格（新臺幣元）
	縣市	鄉鎮市區	段	小段	地號	平方公尺		
1	新北市	淡水區	賢孝		1291	1852.77	公同共有1分之1	5,750,000元
	備考	葉俊宏即葉振成之繼承人、葉俊男即葉振成之繼承人:公同共有1分之1。特定農業區，農牧用地。						
2	新北市	淡水區	賢孝		1293	4722.14	全部	14,640,000元
	備考	葉振祥、葉振昌:各3分之1；葉俊宏即葉振成之繼承人、葉俊男即葉振成之繼承人:公同共有3分之1。特定農業區，農牧用地。						

編號	建號	基地坐落	建築式	建物面積（平方公尺）		權利範圍	最低拍賣價格

		---------- 建物門牌	樣主要建築材料及房屋層數	樓層面積合計	附屬建物主要建築材料及用途		(新臺幣元)
1	239	新北市淡水區賢孝段1291地號 ---------- 新北市淡水區公埔子30之3號	鋼筋混凝土造3層樓房	一層: 168.08 二層: 168.08 三層: 168.08 合計: 504.24	陽台37.22、平台18.61	公同共有1分之1	4,580,000元
	備考	葉俊宏即葉振成之繼承人、葉俊男即葉振成之繼承人:公同共有1分之1。					
2	264	新北市淡水區賢孝段1291地號 ---------- 新北市淡水區公埔子30之3號旁	磚造鐵皮造、鋼架造2層	一層: 327.20 二層: 74.39 合計: 401.59		公同共有1分之1	2,090,000元
	備考	未辦保存登記建物、建號係會測後暫編。葉俊宏即葉振成之繼承人、葉俊男即葉振成之繼承人:公同共有1分之1。					
3	265	新北市淡水區賢孝段1291地號 ---------- 新北市淡水區公埔子30之3號(未登記建物)	鐵皮1層，自用農舍	鐵皮造1層: 26.16 合計: 26.16		公同共有1分之1	40,000元
	備考	未辦保存登記建物、建號係會測後暫編。葉俊宏即葉振成之繼承人、葉俊男即葉振成之繼承人:公同共有1分之1。					
點交情形		點交否: 如備註或使用情形欄所示 均按現狀點交。					
使用情形		一、239建號一層及二層拍定後不點交，1291地號建物占用部分不點交，其餘不動產拍定後按現況點交。 二、民國114年3月12日現場查封239建號、264建號，及114年4月16日現場執行265建號勘測時，第三人張○婷即債務人葉俊宏配偶及債務人奶奶在場稱239建號一層出租予建設公司作員工宿舍，二層出租予普照寺尼姑，三層未出租，目前為空屋，無人使用；265建號位於主建物即239建號1樓後方，做為廚房使用，與主建物內部相通，無獨立出入口；264建號為獨立建築物，係債務人葉俊宏做營業使用，堆放園藝之物品，經入內檢視，現場堆放機具及泥土。114年7月23日現場查封1293地號時，據地政人員指出土地位於新北市淡水區公埔子30之3號建物東南方，上有貨櫃及機具占用，部分為雜木林，部分為池塘。上開貨櫃及機具非本件拍賣範圍，其所有權人及占用土地之權源均不明。惟現在實際情形如何，仍請應買人自行查明注意。 三、264建號、265建號係未登記建物，依新北市政府違章建築拆除大隊114年4月1日新北拆認一字第1143251945號及114年7月30日新北拆認一字第1143268248號函示，264建號建物及265建號建物於列管系統內已有違章建築認定紀錄，應列入分類分期處理。惟經查認影響公共安全，或經發現屬新建造之違章建築，或被列入專案處理者，將限期拆除。拆除風險請應買人自行注意，本件拍賣係以建物現況拍賣，當事人及拍定人均不得以面積不符，請求增減價金，拍定後無法以權利移轉證書辦理建物登記。 四、據新北市淡水地政事務所於114年7月28日函示，239建號建物領有83淡使字第736號使用執照（82淡建字第1918號建造執照），1291地號及1293地號為上開執照之建築基地，應與239建號併同移轉，請應買人留意。 五、239建號建物係農舍，投標人資格應符合無自用農舍條件（應提出⑴稅捐稽徵單位開具投標人之房屋財產歸戶查詢清單、⑵投標人房屋財產歸戶查詢清單之所有房屋使用執照影本、⑶投標人出具之「投標時名下絕無合法申請領有建築使用執照之農舍」切結書等文件附於投標書內）。					

	六、1291地號、1293地號係農業發展條例第3條第11款所指之耕地，查無三七五租約，私法人除符合該條例第33條但書之規定外，不得應買或承受。
備註	一、以上不動產採分別標價，合併拍賣方式拍賣，請投標人分別出價，以總價最高者得標。 二、1291地號、1293地號、239建號抵押權登記拍定後塗銷。 三、拍賣最低價額合計新台幣：27,100,000元，以總價最高者得標。 四、保證金新台幣：5,420,000元。 五、拍賣日期：中華民國115年11月16日第3次拍賣（下午2時30分開始投標，3時開標）。

民 事 執 行 處

司法事務官　黃聖筑　　決行

函 稿 代 碼：5.16.2 拍賣公告（第3次拍賣）（現場投標）（強81）
股　　別：慎股
擬　　判：擬　　判